清城源潭“10·13”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025 年 3 月

目 录

一、基本情况.....- 1 -

（一）涉事企业情况.....- 1 -

（二）事故车辆情况.....- 2 -

（三）涉事人员情况.....- 2 -

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....- 3 -

（一）事故现场道路情况.....- 3 -

（二）事故车辆检验鉴定情况.....- 3 -

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....- 3 -

（一）事故发生经过.....- 4 -

（二）事故应急处置.....- 4 -

（三）善后处理情况.....- 4 -

四、事故原因分析及性质.....- 4 -

（一）事故原因.....- 5 -

（二）事故性质.....- 5 -

五、事故处理建议.....- 6 -

清城源潭“10·13”一般道路交通事故调查报告

2024年10月13日14时54分许，陈*光驾驶湘EE3770重型半挂牵引车牵引粤RL283挂重型平板半挂车在清远市清城区源潭镇大连丰雅陶瓷加工厂停车场门口路段时，与杜*华驾驶无号牌电动自行车发生碰撞，事故造成杜*华死亡、车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于2025年2月27日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会源潭镇人民政府等有关单位组成清城源潭“10·13”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

湘EE3770重型半挂牵引车所有人：邵阳市双清区小志货运经营部(简称“小志经营部”)；地址：湖南省邵阳市双

清区机电市场；粤RL283挂重型平板半挂车所有人：清远畅泰运输有限公司；地址：清远市清城区龙塘镇浩良工业园（5#综合楼）首层505号。

（二）事故车辆情况

1.湘EE3770重型半挂牵引车品牌：红岩；车架号：LZFH25V42ED290261；发动机号：14T00068612；商业保险单号：PDAA202343310000082996；有效期：2025年1月14日止；保险公司：中国人民财产保险股份有限公司湘西自治州分公司。强制保险单号：602150103012024000288；有效期：2025年1月27日止；保险公司：华安财产保险股份有限公司广东分公司。

2.二轮机动车所有人：杜*华，厂牌型号：小刀牌；型号：TDT23614Z；电动车编码：320422480245005；车牌号：清远A88086；发生事故时该车未挂牌号。

（三）涉事人员情况

1.湘EE3770重型半挂牵引车驾驶人陈*光，男，48岁，住址：广西壮族自治区梧州市藤县城镇人民路2967号；驾驶证号：45242319751******7；准驾：A1A2。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2.二轮机动车驾驶人杜*华，男，73岁，身份证号：44180219510******3；住址：广东省清远市清城区龙塘镇民平村委会黄基田村36号。经公安交警现场取样检测其无酒驾行为。事发时未取得机动车驾驶证，其本人已在事故中死亡。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

事故现场位于清远市清城区源潭镇大连村委会辖区丰雅陶瓷加工厂停车场门口，道路呈东西走向，有标志标线控制水泥路面，路面完好。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见为：

1.湘EE3770号重型半挂牵引车(粤RL283挂号)车辆制动系：车辆右侧第三轮制动鼓内有明显龟裂纹，不符合技术要求；灯光设备：牵引车右前位灯无法亮启，倒车灯随转向灯同时亮启、作用异常，无安装后雾灯，不符合技术要求。半挂车平板左后示廓灯缺失，倒车灯随转向灯同时亮启，后雾灯随后位灯同时亮启、作用异常，不符合技术要求；转向系符合技术要求；行驶系：车辆左六轮缺少一颗固定螺母，左四轮内轮胎冠见明显开裂，右五轮内轮胎冠见明显缺损，第二至第六轴的同轴轮胎花纹均不一致，不符合技术要求。

2.二轮机动车制动系符合技术要求；灯光设备：前、后灯组灯光作用正常；转向系：事故致转向柱变形，行驶时转向受限行驶系：事故致转向柱变形，行驶时偏转。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2024年10月13日14时54分，陈*光驾驶湘EE3770重型半挂牵引车牵引粤RL283挂重型平板半挂车沿清远市清城区源潭镇大连村委会辖区环城南路行驶，行驶至清远市清城区源潭镇大连村委会辖区丰雅陶瓷加工厂停车场门口右转弯时，与同向在道路右侧由杜*华驾驶的电动自行车发生碰撞并碾压，造成杜*华死亡及车辆损坏。

（二）事故应急处置

2024年10月13日14时55分，清城区交警大队源潭中队接警，15时12分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，18时38分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

事故相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202400006 51号：

1.陈*光驾驶机件不符合技术标准的机动车右转弯未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故发生的一方面过错。

2.杜*华无证驾驶机动车未按规定车道驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款关于“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”及第三十六条关于“根据道路条件和通行需要，道路划分为机动车道、非机动车道和人行道的，机动车、非机动、行人实行分道通行没有划分机动车道、非机动车道和人行道的，机动车在道路中间通行，非机动车和行人在道路两侧通行。”之规定，是导致此事故的另一方面过错。

3.陈*光承担此事故的同等责任，杜*华承担此事故的同等责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：驾驶湘EE3770重型半挂牵引车牵引粤RL283挂重型平板半挂车驾驶人陈*光对事故负有同等责任。该起事故未达到（粤安监〔2017〕155号）通知规定的要求，属一般道路交通责任事故。

五、事故处理建议

广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知（粤安监〔2017〕155号）第五条[1]规定，湘EE3770重型半挂牵引车牵引粤RL283挂重型平板半挂车不存在规定情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

（一）根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条[2]规定，该起事故由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

（二）湘EE3770重型半挂牵引车牵引粤RL283挂重型平板半挂车驾驶人陈*光承担该起事故同等责任，未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件，建议解散就此案已成立的事故调查组。

1.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第五条（一）经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

2.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。
非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。